ALFA RESALE

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Платформа
https://alfa-resale.ru

1. Общие положения 1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее — «Соглашение») является публичной офертой ООО «АЛЬФА-РЕСЕЙЛ» (ОГРН 1247700740253, ИНН [указать], адрес: [указать]) в смысле ст. 435–437 Гражданского кодекса РФ (далее — «ГК РФ») и регулирует условия использования сайта https://alfa-resale.ru (далее — «Сайт»), включая размещенный на Сайте контент и предоставляемые сервисы. 1.2. Акцептом Соглашения признаются любые фактические действия по использованию Сайта, включая просмотр страниц, регистрацию Личного кабинета, оформление Заказа/Заявки, согласно ст. 438 ГК РФ. 1.3. Использование Сайта допускается при полном и безоговорочном согласии Пользователя с условиями настоящего Соглашения, Политики конфиденциальности, Политики обработки файлов cookie, Публичной оферты на куплю-продажу (для покупателей), условий продажи имущества Компании, а также иных размещенных на Сайте правил. 1.4. Отношения сторон регулируются законодательством РФ, включая: ГК РФ (в т.ч. часть IV — об интеллектуальных правах), Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», ФЗ от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении ККТ…», ФЗ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», и подзаконные акты: Правила дистанционной продажи товаров, утв. Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463, Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату, утв. Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55, и др.

2. Термины и определения 2.1. Сайт — информационный ресурс Компании по адресу https://alfa-resale.ru. 2.2. Компания — ООО «АЛЬФА-РЕСЕЙЛ», владелец и администратор Сайта. 2.3. Администрация — уполномоченные представители Компании, осуществляющие администрирование Сайта и обработку обращений/данных. 2.4. Пользователь — дееспособное физическое лицо либо представитель юридического лица, использующий функционал Сайта. 2.5. Личный кабинет — учетная запись Пользователя для взаимодействия с сервисами Сайта. 2.6. Товар — вещи, представленные к продаже Компанией или частным продавцом через Сайт, предназначенные для личного, семейного, домашнего использования, не связанного с предпринимательской деятельностью (ст. 2 Закона о защите прав потребителей). 2.7. Заказ — оформленное через Сайт волеизъявление Пользователя на приобретение Товаров. 2.8. Заявка — оформленный запрос Пользователя на продажу своего имущества Компании (комиссионная/выкуп/иные модели). 2.9. Частный продавец — физическое лицо, использующее Сайт для продажи своей личной собственности, подтверждающее законность владения и право распоряжения. 2.10. Контент — результаты интеллектуальной деятельности (тексты, изображения, логотипы, программы ЭВМ, базы данных и др.) на Сайте.

3. Регистрация, учетная запись, возрастные ограничения 3.1. Пользователь вправе:

- самостоятельно создать Личный кабинет путем заполнения формы регистрации;
- получить автоматически созданный Личный кабинет при оформлении первого Заказа, с направлением данных для входа по e-mail. 3.2. Доступ в Личный кабинет осуществляется по идентификатору (логину) и паролю. Указанная пара служит аналогом простой электронной подписи (ст. 9 ФЗ № 63-ФЗ), подтверждая волеизъявление Пользователя при совершении действий на Сайте. 3.3. Пользователь обязан указывать достоверные и актуальные данные (ст. 10, 19 Закона о защите прав потребителей; ст. 18 152-ФЗ). При обнаружении неточностей обязан немедленно уведомить Администрацию: info@alfa-resale.ru. 3.4. Пользователь несет ответственность за сохранность учетных данных и всех действий, совершенных в Личном кабинете. В случае утраты/компрометации пароля Пользователь обязан незамедлительно уведомить Администрацию. 3.5. Возрастные ограничения: использование отдельных функций (оформление сделок) допускается лицами старше 18 лет. Несовершеннолетние от 14 до 18 лет — при письменном согласии законных представителей (ст. 26, 28 ГК РФ). 3.6. Компания вправе проводить проверку данных, верификацию личности и правомочий Пользователя, в т.ч. запрашивать подтверждающие документы, в пределах, необходимых для исполнения договора и требований закона (в т.ч. 152-ФЗ, 54-ФЗ, 115-ФЗ при операциях, подпадающих под финмониторинг).

4. Права и обязанности Пользователя 4.1. Пользователь обязуется:
- использовать Сайт законными способами и в рамках Соглашения;
- не передавать третьим лицам доступ к Личному кабинету;
- не размещать и не передавать через Сайт информацию, нарушающую закон, права третьих лиц, требования 149-ФЗ, 38-ФЗ, часть IV ГК РФ;
- не осуществлять действий, направленных на нарушение работы Сайта, обход технических средств защиты, несанкционированный доступ;
- при продаже имущества гарантировать законность происхождения, отсутствие прав третьих лиц, арестов/залогов и соответствие товара требованиям безопасности. 4.2. Запрещено размещение/оборот товаров, оборот которых ограничен или запрещен законодательством РФ (включая, но не ограничиваясь: оружие, наркотические средства, рецептурные ЛС, алкоголь, акцизные товары, средства криптографии без разрешений, и т.п.) — в соответствии с 171-ФЗ, 150-ФЗ, 61-ФЗ и иными НПА. 4.3. Пользователь подтверждает, что использует Сайт в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, если иное прямо не согласовано с Компанией.
5. Права и обязанности Компании (Администрации) 5.1. Компания обеспечивает работу Сайта «как есть» и «по мере доступности», прикладывая разумные усилия для бесперебойного функционирования и безопасности (149-ФЗ). 5.2. Компания вправе:
- изменять функционал Сайта, интерфейсы, порядок обслуживания без предварительного уведомления;
- вводить временные и постоянные ограничения на использование отдельных функций;
- приостанавливать/блокировать доступ Пользователя при нарушении Соглашения/закона;
- привлекать третьих лиц для исполнения обязательств (ст. 313 ГК РФ), обеспечивая передачу данных на законных основаниях (152-ФЗ);
- записывать и хранить записи телефонных разговоров до 3 лет для контроля качества и доказательств исполнения обязательств на основании ст. 6 152-ФЗ (согласие/иное основание), с соблюдением режима конфиденциальности. 5.3. Компания размещает

изменения Соглашения на Сайте. Изменения вступают в силу с момента публикации либо в указанный срок. Продолжение использования Сайта означает согласие с изменениями.

6. Интеллектуальные права и лицензия 6.1. Все элементы Сайта (Контент) охраняются законодательством РФ (часть IV ГК РФ). Исключительные права принадлежат Компании и/или иным правообладателям. 6.2. Пользователю предоставляется неисключительная, непередаваемая лицензия на личное использование Сайта и просмотра Контента в пределах обычной функциональности. Любое копирование, воспроизведение, распространение, модификация, публичный показ, фрейминг, удаление знаков охраны, создание производных произведений без письменного разрешения Компании запрещены (ст. 1229, 1270 ГК РФ). 6.3. При использовании материалов Сайта в разрешенных законом случаях требуется сохранение указания на правообладателя и ссылку на Сайт. 6.4. При загрузке Пользователем контента на Сайт Пользователь предоставляет Компании безвозмездную неисключительную лицензию на использование такого контента для целей работы Сайта на срок размещения и территорию всего мира, гарантируя наличие прав и отсутствие нарушений прав третьих лиц.

7. Заказы, цены, оплата, доставка, возврат 7.1. Цены на Товары указываются на Сайте и могут быть изменены до момента подтверждения Заказа. Цена подтвержденного Заказа изменению не подлежит, за исключением прямо предусмотренных законом случаев либо по соглашению сторон. 7.2. Оформление Заказа осуществляется в соответствии с Публичной офертой на куплю-продажу (для дистанционной торговли — Правила № 2463). Содержание оферты включает существенные условия: наименование Товара, цену, сроки, доставку, гарантийные обязательства (ст. 494, 497 ГК РФ; Закон о ЗПП). 7.3. Оплата: наличными (при доставке/самовывозе) с применением ККТ, безналичными способами, иными способами, указанными на Сайте (54-ФЗ). Компания выдает кассовый чек в установленном порядке. 7.4. Доставка/самовывоз осуществляются по правилам, указанным в оферте/на Сайте. Риск случайной гибели/повреждения — с момента передачи Товара потребителю (ст. 459 ГК РФ; ст. 7, 18, 19 Закона о ЗПП). 7.5. Возврат и обмен при дистанционной продаже:

- до передачи Товара — отказ от Заказа в любое время (ст. 26.1 Закона о ЗПП);
- после передачи — в течение 7 дней при сохранении товарного вида, потребительских свойств, пломб и документов, если Товар не входит в Перечень № 55;
- возврат Товара ненадлежащего качества — в сроки и порядке, установленные ст. 18–24 Закона о ЗПП;
- возврат денежных средств — в течение 10 дней со дня предъявления требования (ст. 22 Закона о ЗПП), если иные сроки не установлены законом. 7.6. Особенности бывших в употреблении товаров (если применимо):
- указываются состояние, дефекты, комплектность; потребителю предоставляется достоверная информация (ст. 10 Закона о ЗПП);
- гарантийные обязательства указываются отдельно; при отсутствии — действует ответственность за скрытые недостатки по общим нормам. 7.7. Изображения на Сайте носят иллюстративный характер. Фактический внешний вид/комплектация может незначительно отличаться, что не влияет на потребительские свойства, если иное не оговорено. Пользователь вправе запросить уточняющую информацию у Администрации.

8. Продажа имущества Пользователя (выкуп/комиссия) 8.1. Размещение Заявки на продажу предполагает:
- подтверждение законного происхождения и права собственности на имущество;
- согласие с процедурой оценки, условиями комиссии/выкупа, сроками реализации и выплат. 8.2. Компания вправе отказать в приеме имущества без объяснения причин, если это не противоречит закону. 8.3. Расчеты по договорам комиссии/купли-продажи осуществляются в порядке, указанном в соответствующих договорах/оферте и действующем законодательстве (гл. 51, 52 ГК РФ).

9. Реклама, уведомления и коммуникации 9.1. Размещение рекламной информации на Сайте соответствует требованиям 38-ФЗ «О рекламе». Обозначение рекламы обязательно. 9.2. Оформляя Заказ/регистрацию, Пользователь может дать согласие на получение электронных сообщений (уведомления о заказах, сервисные рассылки, маркетинговые материалы). Пользователь вправе отозвать согласие в любой момент через Личный кабинет/по ссылке в письме/обращением на почту. 9.3. Юридически значимые сообщения могут направляться в Личный кабинет, на e-mail/телефон, указанные Пользователем (ст. 165.1 ГК РФ).

10. Персональные данные и cookie 10.1. Обработка персональных данных осуществляется Компанией как оператором ПДн в соответствии с 152-ФЗ и Политикой конфиденциальности, размещенной на Сайте. Цели обработки: регистрация и обслуживание Личного кабинета, исполнение договоров, обработка заказов/заявок, коммуникации, маркетинговые цели при наличии согласия, исполнение требований закона. 10.2. Правовые основания: ст. 6 152-ФЗ (исполнение договора, законные интересы, согласие), ст. 24 Конституции РФ. 10.3. Сроки хранения определяются целями обработки и нормативными требованиями. Доступ ограничен кругом уполномоченных лиц; применяются необходимые и достаточные меры защиты (ст. 19 152-ФЗ). 10.4. Передача третьим лицам допускается по закону, по поручению для исполнения договора (доставка, платежные агрегаторы и т.д.), при соблюдении требований 152-ФЗ; трансграничная передача — при соблюдении ст. 12 152-ФЗ. 10.5. Пользователь вправе реализовать права субъекта ПДн (доступ, уточнение, блокирование, удаление и т.д.), направив запрос на info@alfa-resale.ru (ст. 14, 15 152-ФЗ). 10.6. Cookie: Сайт использует файлы cookie и аналогичные технологии. Условия использования и настройки — в Политике cookie. Пользователь может изменить настройки браузера; ограничение cookie может повлиять на работу Сайта. 10.7. Персональные данные третьих лиц, незаконно переданные Пользователем, подлежат немедленной блокировке/удалению при выявлении (ст. 5, 6 152-ФЗ). Пользователь гарантирует получение согласий таких лиц либо наличие иного правового основания передачи данных

11. Гарантии, ответственность и ограничения 11.1. Сайт и сервисы предоставляются «как есть» и «по мере доступности». Компания не гарантирует отсутствие технических ошибок/сбоев, но принимает разумные меры по их предотвращению и устранению. 11.2. Компания не отвечает за:
- сбои в работе Сайта, вызванные действиями третьих лиц, форс-мажором, работами операторов связи, энергоснабжения и т.п.;

- убытки, вызванные несанкционированным использованием Личного кабинета по вине Пользователя;
- достоверность и полноту информации, предоставленной Частным продавцом, кроме случаев, когда Компания выступает продавцом Товара и несет обязанности, предусмотренные Законом о ЗПП. 11.3. Ответственность перед потребителем ограничивается в пределах, не нарушающих императивные нормы Закона о ЗПП. Условия Соглашения не могут умалять права потребителя. 11.4. Компания оспаривает ответственность за любой косвенный ущерб (упущенная выгода и т.п.), если иное прямо не предусмотрено законом. Для потребителей такие ограничения применяются в части, не противоречащей Закону о ЗПП. 11.5. Все интернет-риски безопасности полностью исключить невозможно; Компания применяет правомерные и достаточные меры защиты (ст. 19 152-ФЗ), но не гарантирует абсолютную безопасность при передаче данных через сеть Интернет. 11.6. Внешний вид, цветопередача, упаковка Товара могут незначительно отличаться от изображений на Сайте из-за настроек устройств отображения, смены партии и прочего; это не является недостатком, если потребительские свойства не ухудшены и информация предоставлена надлежащим образом.

12. Модерация и удаление информации 12.1. Администрация вправе по собственной оценке модерировать/удалять контент, нарушающий Соглашение или закон, а также ограничивать доступ к нему в порядке 149-ФЗ, при наличии надлежащего уведомления и/или обращения уполномоченных лиц/правообладателей. 12.2. При поступлении мотивированного уведомления о нарушении прав третьих лиц Компания вправе оперативно блокировать доступ к спорным материалам до выяснения обстоятельств (процедура «notice and takedown»).

13. Форс-мажор 13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное/полное неисполнение обязательств, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы (ст. 401 ГК РФ), возникшими после акцепта Соглашения и объективно препятствующими исполнению: природные явления, пожары, аварии, войны, запреты/акты органов власти, отключения электроэнергии/связи и т.п. 13.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения, обязана уведомить другую сторону в разумный срок. Отсутствие уведомления лишает права ссылаться на форс-мажор.

14. Срок действия, изменение и расторжение 14.1. Соглашение вступает в силу с момента акцепта и действует бессрочно. 14.2. Компания вправе изменять Соглашение путем публикации новой редакции на Сайте. Рекомендуется регулярно проверять актуальную версию. В случае несогласия Пользователь обязан прекратить использование Сайта. 14.3. Пользователь вправе прекратить использование Сайта и удалить Личный кабинет (если функция доступна) или направить запрос на удаление. Удаление возможно при отсутствии неисполненных обязательств и с учетом требований закона о хранении данных и бухгалтерских документов.
15. Разрешение споров и применимое право 15.1. Применяется право Российской Федерации. 15.2. Претензионный порядок обязателен: до обращения в суд стороны предпринимают попытки урегулирования спора путем переговоров, направляя претензию на info@alfa-resale.ru или по адресу местонахождения Компании. Срок ответа — 10 рабочих дней, если иной срок не предусмотрен законом. 15.3. Споры рассматриваются в суде по правилам подсудности РФ. Для потребителей действует

подсудность по их выбору (ст. 17 Закона о ЗПП). 15.4. К отношениям дистанционной торговли применяются Правила № 2463; к защите прав потребителей — Закон РФ № 2300-1.

16. Прочие условия 16.1. Недействительность отдельного положения Соглашения не влияет на действительность остальных положений. 16.2. Заголовки разделов используются для удобства и не влияют на толкование норм. 16.3. В случае противоречия между Соглашением и специальными документами (оферта, политика) приоритет имеют специальные документы в части регулирования соответствующих отношений. 16.4. Передача прав и обязанностей по Соглашению третьим лицам допускается Компанией при условии соблюдения законодательства и уведомления Пользователя, если того требует закон. Пользователь не вправе передавать свои права и обязанности без согласия Компании. 16.5. Услуги Сайта могут оказываться с привлечением дочерних/аффилированных лиц и подрядчиков, в том числе находящихся за пределами РФ, при соблюдении требований 152-ФЗ к трансграничной передаче данных. 16.6. Компания может верифицировать сделки на предмет соответствия требованиям валютного, налогового, таможенного и иного законодательства; Пользователь обязуется предоставлять необходимые документы/сведения. 16.7. Настоящее Соглашение составлено на русском языке, версия на русском является приоритетной.

17. Контактная информация оператора и службы поддержки ООО «АЛЬФА-РЕСЕЙЛ» ОГРН: 1247700740253 E-mail: info@alfa-resale.ru
18. Оператор персональных данных: ООО «АЛЬФА-РЕСЕЙЛ» (сведения и Политика конфиденциальности — на Сайте)